

Manifestação Técnica — PL nº 2265/2026

Ofício: CVL nº 5431/2026 | **Órgão:** SMDE — Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico | **Data:** julho de 2026

Em atenção ao Ofício CVL nº 5431/2026, referente ao PL nº 2265/2026, de autoria dos Vereadores Salvino Oliveira, Dr. Gilberto e Marcio Ribeiro, que dispõe sobre normas municipais relativas à atividade de hospedagem de curta duração em imóveis residenciais, esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor** à proposta, com sugestões pontuais de aperfeiçoamento.

O PL institui o Cadastro Municipal Simplificado de Hospedagem Temporária, obriga plataformas a exibir o número de inscrição nos anúncios e a repassar dados fiscais das reservas, e adota o marco de noventa dias do art. 48 da Lei nº 8.245/1991. Não limita noites nem proíbe a atividade: é o instrumento mais brando do repertório internacional — registro à moda de Lisboa, distante das restrições de Nova York e Barcelona, adotadas para preservar moradia acessível (WORLD HABITAT. "The Airbnb Effect: Short-Term Rentals with Long-Term Consequences", World Habitat, 2025) — e coexiste com o regime condominial, que o STJ reservou a dois terços dos condôminos (REsp 2.121.055, 2026).

Economicamente, a atividade já tem escala hoteleira: 48.729 anúncios ativos em 24 de junho de 2026 — rivalizando com os cerca de 45 mil quartos da hotelaria carioca —, com 56% de anfitriões multi-imóvel e quase um terço da oferta em Copacabana (INSIDE AIRBNB. "Rio de Janeiro — Get the Data", Inside Airbnb, 2026). O aluguel residencial subiu 9,44% em 2025, mais que o dobro do IPCA de 4,26% (FIZEZAP. Índice FipeZap de Locação Residencial, Fipe, 2026). O turismo somou 12,5 milhões de visitantes e R\$ 27,2 bilhões em 2025 (PREFEITURA DO RIO. Dados de turismo, IFec RJ/SMTUR/Riotur, 2026), e a atividade movimentou R\$ 9,9 bilhões e 61,6 mil empregos em 2024 (FGV. Estudo sobre o impacto econômico do Airbnb no Rio de Janeiro, 2024). O cadastro entrega os dados de que o Município carece e aproxima a isonomia com a hotelaria, sem derrubar a atividade.

Nesse sentido, esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor** ao PL nº 2265/2026, sugerindo apenas a revisão do art. 2º, III, cuja restrição de leitos a dormitórios adentra o uso civil do imóvel, a adequação da Ficha de Hospedagem (art. 5º) à minimização da LGPD e o desenho da futura taxa (art. 12) atento à jurisprudência sobre taxas de turismo.